Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного права и криминологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уголовное право»
на тему: «Изнасилование и его отличия от иных составов преступлений»

Выполнил(а): _____
Научный руководитель: _____

Барнаул
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ.....6
1.1. Становление и развитие законодательства России об ответственности за изнасилование.....6
1.2. Состав изнасилования и квалифицированные виды преступления….10
ГЛАВА 2. ОТГРАНИЧЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ОТ ИНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....17
2.1. Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера.....17
2.2. Отграничение изнасилования от половых преступлений, не связанных с насилием, и от преступлений против жизни и здоровья.....21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....29

ВВЕДЕНИЕ

Право на половую свободу и половую неприкосновенность не названо в Конституции Российской Федерации прямо, однако оно выводится из статей 21 и 22 Основного Закона, закрепляющих достоинство личности, право на свободу и личную неприкосновенность[1]. Уголовный закон охраняет эти блага нормами главы 18 Уголовного кодекса Российской Федерации, среди которых центральное место занимает статья 131 — изнасилование. Посягательство на телесную и психическую целостность человека причиняет вред, который не сводится к телесным повреждениям: последствия ощущаются годами. Именно поэтому законодатель относит изнасилование к тяжким и особо тяжким преступлениям, а правоприменитель десятилетиями ищет точные критерии его отграничения от смежных деяний.

Актуальность темы определяется тремя обстоятельствами. Во-первых, после принятия Федерального закона от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ статья 131 была изложена в новой редакции, однако практика ее применения продолжает ставить вопросы, на которые закон прямого ответа не дает. Во-вторых, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 действует в редакции от 21 мая 2026 г.: разъяснение дополнено положениями о покушении на изнасилование, о совокупности преступлений и о судимости за половые преступления против несовершеннолетних[2]. Изменения показывают, что судебная практика нуждается в уточнении даже по вопросам, казавшимся устоявшимися. В-третьих, статистические данные последних двух лет демонстрируют снижение числа осужденных за изнасилование при сохранении значительного объема насильственных действий сексуального характера: в 2024 г. по статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации

---

[1] Конституция Российской Федерации, статьи 21, 22.

[2] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.).

осуждено 1598 лиц, в 2025 г. — 1373, то есть на 14,1 % меньше, а по статье 132 — соответственно 2732 и 2617 лиц[3].

Степень научной разработанности темы. Общие вопросы уголовно-правовой характеристики половых преступлений рассматривались в работах А.А. Бимбинова, А.А. Энгельгардта, Н.В. Тыдыковой, М.В. Гусаровой, И.А. Волошина, А.М. Сувилеха. Отдельные аспекты отграничения изнасилования от насильственных действий сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера исследовали И.А. Казаков, Я.М. Ишмухаметов, Р.Р. Насыров, К.В. Дядюн, Н.А. Конорезов. Проблематике беспомощного состояния посвящены публикации Н.В. Щетининой, А.М. Смирнова, Г.А. Агаева, а вопросам добровольного согласия — работа Н.В. Уманцева и К.А. Бариновой, вышедшая в 2026 г. Вместе с тем комплексного исследования, в котором отграничение изнасилования от иных составов главы 18 Уголовного кодекса Российской Федерации рассматривалось бы с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в редакции 2026 г. и свежих статистических данных, пока не появилось.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в связи с уголовно-правовой охраной половой свободы и половой неприкосновенности личности. Предметом — нормы уголовного закона об изнасиловании и смежных преступлениях, практика их применения, положения доктрины и статистические сведения.

Цель работы — установить содержание состава изнасилования и выработать критерии его отграничения от иных составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Для достижения цели поставлены задачи: проследить развитие российского законодательства об ответственности за изнасилование; раскрыть объективные

---

[3] Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2024 год; за 2025 год: форма № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам» // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 18.10.2026).

и субъективные признаки состава, предусмотренного статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, и правила квалификации его квалифицированных видов; сопоставить изнасилование с насильственными действиями сексуального характера и понуждением к действиям сексуального характера; провести разграничение изнасилования с ненасильственными половыми преступлениями и с преступлениями против жизни и здоровья; сформулировать предложения по совершенствованию закона и практики его применения.

Методологическую основу составили всеобщий диалектический метод, а также формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, системно-структурный методы и метод статистического анализа. Эмпирическую базу исследования образуют: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.); определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации; данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2024 и 2025 гг.; материалы опубликованной практики судов общей юрисдикции.

Структура работы обусловлена целью и задачами. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, заключения и списка использованных источников. В первой главе дается уголовно-правовая характеристика изнасилования, во второй — проводится его отграничение от смежных составов. Апробация результатов осуществлена в докладе на заседании научного кружка кафедры уголовного права.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ

1.1. Становление и развитие законодательства России об ответственности за изнасилование

Современная конструкция статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации сложилась не сразу и несет на себе следы решений, принятых в иных социальных условиях. Это объясняет, почему закон по-прежнему связывает изнасилование только с женщиной-потерпевшей и только с естественной формой полового акта.

Первые упоминания об ответственности за насильственное совокупление встречаются в памятниках древнерусского церковного права. Устав князя Владимира Святославича «О десятинах, судах и людях церковных» начала XI в. описывал деяния, которые впоследствии стали относить к половым преступлениям; именно в нем впервые встречается и само понятие «изнасилование»[1]. Ответственность за изнасилование предусматривалась и в Русской Правде, а первым известным актом российского права, установившим ее, исследователи называют Устав Ярослава Мудрого. Однако ни один из этих актов не содержал четкого определения изнасилования и не проводил различия между изнасилованием в современном его понимании. Судебники 1497 и 1550 гг. об изнасиловании как самостоятельном деянии не упоминали, а Соборное уложение 1649 г. упоминало об изнасиловании лишь при описании составов государственных преступлений и делало это недостаточно полно и точно.

Заметный шаг вперед сделал Артикул воинский Петра I 1715 г. Артикул 167 предусматривал ответственность за покушение на изнасилование, артикул 168 — за похищение женщины с последующим ее изнасилованием. Заметим, что круг потерпевших очерчивался сословно и социально: женою или невестою

---

[1] Давитадзе М.Д., Калинина Е.В. История становления и развития законодательства России об ответственности за изнасилования // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 1. С. 77–82.

потерпевшая признаваться не могла, зато могла быть признана «блудница», хотя ссылаться на ее показания при доказывании считалось недопустимым[1].

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержало относительно развернутую регламентацию изнасилования, а Уложение 1903 г. изменило подход: половые преступления перестали считаться нарушением общественного порядка и были отнесены к посягательствам на интересы личности. Охраняться стало конкретное лицо с его телесной и психической неприкосновенностью; эта логика позднее была воспринята советским и постсоветским законодательством.

После 1917 г. регулирование на время утратило стройность: Декрет № 3 «О суде» 1918 г. исключал дела об изнасиловании из подсудности местных народных судов, а Положение о революционных военных трибуналах, утвержденное ВЦИК 20 ноября 1918 г., называло его среди преступлений, подсудных трибуналам. Содержательная характеристика состава появилась в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г.: статья 169 определяла изнасилование как «половое сношение с применением физического или психического насилия или путем использования беспомощного состояния потерпевшего лица»[2]. Формулировка оказалась настолько устойчивой, что с небольшими изменениями перешла в кодексы 1926 и 1960 гг.

Кодексы 1922 и 1926 гг. не требовали, чтобы потерпевшей была женщина: закон говорил о «потерпевшем лице». На этом основании в литературе предлагали квалифицировать насильственное мужеложство как изнасилование, однако после Постановления ЦИК СССР от 7 марта 1934 г. о самостоятельной ответственности за мужеложство такая практика утратила смысл[3].

---

[1] Давитадзе М.Д., Калинина Е.В. История становления и развития законодательства России об ответственности за изнасилования // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 1. С. 78.

[2] Давитадзе М.Д., Калинина Е.В. История становления и развития законодательства России об ответственности за изнасилования // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 1. С. 79.

[3] Давитадзе М.Д., Калинина Е.В. История становления и развития законодательства России об ответственности за изнасилования // Вестник Московского университета МВД России.

Статья 117 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. в первоначальной редакции наказывала изнасилование лишением свободы на срок от трех до семи лет; часть вторая (угроза убийством или причинением тяжкого телесного повреждения, совершение группой лиц либо лицом, ранее совершившим изнасилование) — от пяти до десяти лет; часть третья (особо опасный рецидивист, особо тяжкие последствия либо несовершеннолетняя) — от семи до пятнадцати лет со ссылкой или без таковой[1]. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование» установил за групповое изнасилование и изнасилование несовершеннолетней наказание от пяти до пятнадцати лет, а за изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно за изнасилование малолетней — от восьми до пятнадцати лет со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки либо смертную казнь; Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 мая 1980 г. с 1 июня 1980 г. изложил часть третью статьи 117 в новой редакции и дополнил ее частью четвертой[2].

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. сохранил преемственность, но изменил структуру нормы. Изнасилование было помещено в главу 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности», а сама статья 131 стала состоять из нескольких частей с самостоятельными квалифицирующими признаками. Федеральный закон от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ изложил статьи 131 и 132 в новой редакции и одновременно перестроил систему ненасильственных составов, что изменило соотношение норм главы 18. Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ дополнил статью 131 частью пятой и ввел примечание, согласно которому беспомощное состояние лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста,

---

2015. № 1. С. 79–80.

[1] Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., статья 117 (первоначальная редакция, утратил силу).

[2] Об усилении уголовной ответственности за изнасилование: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г. (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1962. № 17. Ст. 177; О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 мая 1980 г. (утратил силу).

презюмируется. Наконец, Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 3-ФЗ изложил часть пятую в новой редакции: теперь она охватывает деяния, предусмотренные пунктом «а» части третьей и пунктом «б» части четвертой, а в качестве самостоятельных оснований в нее включены совершение деяния в отношении двух и более несовершеннолетних и сопряженность с другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности[1].

Одна проблема осталась нерешенной: ни Уголовный кодекс Российской Федерации, ни действующее постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 понятия полового сношения не раскрывают. Ранее действовавшее постановление Пленума от 15 июня 2004 г. № 11 ограничивалось указанием, что под половым сношением следует понимать половой акт между мужчиной и женщиной, а под мужеложством и лесбиянством — контакты соответственно между мужчинами и между женщинами; этот акт утратил силу[2]. Между тем от содержания понятия зависит момент окончания преступления и разграничение оконченного изнасилования и покушения.

В доктрине единства нет. М.В. Гусарова понимает под половым сношением естественный гетеросексуальный контакт — введение полового органа мужчины во влагалище женщины — и относит иные формы сексуального проникновения к статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации[3]. А.А. Бимбинов описывает половое сношение как копулятивный цикл, начинающийся с интромиссии, и заключает, что изнасилование окончено с момента введения полового члена во влагалище[4]. Практические различия

---

[1] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 3-ФЗ.

[2] О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 11 (утратило силу).

[3] Гусарова М.В. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации: учебное пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2021. С. 19–20.

[4] Бимбинов А.А. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: качество закона и вопросы квалификации // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 6. С. 897.

между подходами невелики, пока речь идет об обычной ситуации, но они становятся заметными, когда насильник не смог совершить введение по причинам, от него не зависящим, либо когда потерпевшим является лицо мужского пола.

Е.В. Поддубная, анализируя ту же проблему, предлагает относить естественный половой акт, совершенный под принуждением со стороны женщины, не к иным действиям сексуального характера, а к изнасилованию[1].

Подводя итог, отметим: законодательство прошло путь от казуистичных церковных и сословных предписаний к относительно стройной системе норм, охраняющих половую свободу и неприкосновенность личности. Однако оно унаследовало гендерную асимметрию и неопределенность ключевого понятия: ответственность усиливалась, а дефекты юридической техники оставались.

1.2. Состав изнасилования и квалифицированные виды преступления

Родовым объектом преступлений, объединенных в раздел VII Уголовного кодекса Российской Федерации, выступает личность, а видовым применительно к главе 18 — половая неприкосновенность и половая свобода личности. Основной непосредственный объект зависит от возраста потерпевшей: после шестнадцати лет это половая свобода — право самостоятельного выбора полового партнера, а применительно к лицам, не достигшим шестнадцати лет, — половая неприкосновенность[2]. Дополнительным объектом выступает здоровье: насилие нередко причиняет телесные повреждения, а сам факт посягательства способен вызвать психическое расстройство.

Потерпевшей закон называет только женщину — это единственный состав главы 18, где потерпевшая прямо обозначена по признаку пола. Насильственные действия сексуального характера в отношении мужчины

---

[1] Поддубная Е.В. Понятие изнасилования и насильственных действий сексуального характера // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 1. С. 474–480.

[2] Гусарова М.В. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации: учебное пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2021. С. 15.

квалифицируются по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, хотя охраняемое благо и характер вреда совпадают. А.А. Бимбинов отмечает, что конструкция оставляет пробел: насильственное половое сношение, совершенное женщиной в отношении мужчины, не охватывается ни статьей 131, ни статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации[1]. Асимметрия значима для квалификации, но не для наказуемости: санкции статей 131 и 132 совпадают.

Объективная сторона изнасилования описана в законе альтернативно. Она включает половое сношение, совершенное: с применением насилия; с угрозой применения насилия к потерпевшей или к другим лицам; с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Первые два способа объединяет физическое или психическое воздействие, направленное на подавление воли. Под насилием Пленум понимает как опасное, так и неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои и иные насильственные действия, связанные с причинением физической боли либо с ограничением свободы. Причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью охватывается составом изнасилования и не требует дополнительной квалификации по статьям 112 и 115 Уголовного кодекса Российской Федерации[2]. Если же тяжкий вред здоровью причинен умышленно, содеянное образует совокупность со статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Угроза должна быть реальной: у потерпевшей должны иметься основания опасаться ее осуществления. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, использованная как средство преодоления сопротивления, повышает ответственность: содеянное квалифицируется по пункту «б» части второй статьи 131, а дополнительная квалификация по статье 119 Уголовного

---

[1] Бимбинов А.А. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: качество закона и вопросы квалификации // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 6. С. 896–898.

[2] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 2.

кодекса Российской Федерации не требуется. Если такая угроза высказана после изнасилования, например чтобы потерпевшая никому не сообщила о случившемся, применяется совокупность статей 119 и 131. Насилие и угрозы в отношении третьих лиц, примененные ради преодоления сопротивления, не исключают квалификации по статье 131, однако требуют дополнительной квалификации по иным статьям Особенной части[1].

Наиболее сложный способ — использование беспомощного состояния. Пленум относит сюда физическое или психическое состояние (слабоумие, иное психическое расстройство, физические недостатки, болезненное либо бессознательное состояние), возраст (малолетство или старость) и иные обстоятельства, при которых лицо не могло понимать характер и значение действий либо оказать сопротивление; виновный должен осознавать это состояние[2]. Оценка складывается из объективного критерия (неспособность понимать происходящее или сопротивляться) и субъективного (осведомленность виновного). И.А. Волошин и А.М. Сувилех выделяют в юридическом критерии интеллектуальный элемент (невозможность понимать характер и значение действий) и волевой (невозможность оказывать сопротивление), а медицинский критерий описывает причины состояния[3].

А.В. Гришин и Ю.П. Якубина обращают внимание на то, что установление возраста потерпевшей является важнейшим элементом квалификации, а законодательное признание беспомощности лиц младше двенадцати лет порождает новые трудности при квалификации посягательств в отношении подростков старшего возраста[4]. Примечание к статье 131 относит к

---

[1] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункты 3, 4.

[2] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 5.

[3] Волошин И.А., Сувилех А.М. Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2018. Т. 4 (70), № 3. С. 124–126.

[4] Гришин А.В., Якубина Ю.П. О квалификации изнасилования и ряда преступлений против половой неприкосновенности // Вестник Белгородского юридического института МВД

преступлениям, предусмотренным пунктом «б» части четвертой статей 131 и 132, деяния, подпадающие под признаки частей третьей — пятой статьи 134 и частей второй — четвертой статьи 135, если они совершены в отношении лица, не достигшего двенадцати лет: такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии и не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий[1]. М.В. Гусарова отмечает, что примечание перевело часть деяний из сферы ненасильственных норм в статьи 131 и 132, изменив и квалификацию, и оценку тяжести содеянного[2]. Отсюда и проблема конкуренции: если в отношении ребенка до двенадцати лет совершены действия, внешне образующие состав статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, применяется не она, а пункт «б» части четвертой статьи 132.

Особое место занимает опьянение. Пленум признает беспомощным лишь такое состояние, которое лишало лицо возможности понимать характер действий либо оказывать сопротивление[3]. Формулировка оценочная: Г.А. Агаев полагает, что разъяснение Пленума о беспомощном состоянии при опьянении и сне нуждается в оптимизации, и ссылается на подход А. Кибальника, связывающего беспомощность с неспособностью потерпевшей осознавать происходящее и оказывать сопротивление, охватываемой умыслом виновного[4]. Критерием должна быть не концентрация алкоголя в крови, а утрата способности к осознанному волеизъявлению, доказанная в каждом деле.

Смежный вопрос — значение согласия. Закон не формулирует его как самостоятельный признак, а идет от обратного: наказуемо половое сношение

России имени И.Д. Путилина. 2025. № 3. С. 65.

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, примечание к статье 131.

[2] Гусарова М.В. Особенности квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, обусловленные примечанием к статье 131 УК РФ // Lex Russica. 2023. Т. 76, № 5 (198). С. 111–115.

[3] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 6.

[4] Агаев Г.А. Насилие, угроза применения насилия или использование беспомощного состояния жертвы при изнасиловании и проблемы их толкования // Право и государство: теория и практика. 2025. № 1. С. 574.

вопреки воле, с насилием, угрозой или использованием беспомощности. Н.В. Уманцев и К.А. Баринова напоминают: отсутствие сопротивления не равно согласию — страх, шок и оцепенение блокируют реакцию, а суды порой судят о поведении потерпевшей по внешним признакам[1].

Изнасилование — формальный состав: преступление окончено с момента начала полового сношения независимо от завершения и последствий[2]. В редакции 2026 г. Пленум уточнил, что при покушении необходимо устанавливать, действовало ли лицо с целью совершения полового сношения и являлись ли примененные насилие или угроза способом достижения этой цели[3]. Это позволяет отграничить покушение от иных насильственных действий и от хулиганских побуждений.

Субъект — вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет; исполнителем может быть только мужчина, а женщина, применяющая насилие, отвечает как соисполнитель либо как организатор, подстрекатель или пособник. Субъективная сторона — прямой умысел: виновный сознает, что совершает половое сношение вопреки воле потерпевшей, и желает этого. Мотив для квалификации значения не имеет и учитывается при назначении наказания[4].

Квалифицированные виды изнасилования закреплены в частях второй — пятой статьи 131. Часть вторая охватывает групповое совершение, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, особую жестокость и заражение венерическим заболеванием. Часть третья — изнасилование несовершеннолетней, а равно повлекшее по неосторожности тяжкий вред

---

[1] Уманцев Н.В., Баринова К.А. Изнасилование: проблемы установления отсутствия добровольного согласия потерпевшей // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2026. № 6-2 (117). С. 352–353.

[2] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 7.

[3] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 7 (1).

[4] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 1.

здоровью, заражение ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. Часть четвертая — повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. Часть пятая охватывает деяния, предусмотренные пунктом «а» части третьей и пунктом «б» части четвертой, если они совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, в отношении двух и более несовершеннолетних либо сопряжены с другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности, за исключением убийства, предусмотренного пунктом «к» части второй статьи 105.

Практика выработала правила, без которых применение этих норм дает сбои. Групповым признается изнасилование и тогда, когда виновные, действуя согласованно, применяли насилие к нескольким лицам, а половое сношение совершили с каждым или хотя бы с одним из них; соисполнителем считается и тот, кто применял насилие, не совершая полового акта. Особая жестокость может выражаться в пытках, истязании, глумлении, причинении особых страданий, в том числе в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные страдания, при условии, что это охватывалось умыслом виновного. Заражение венерическим заболеванием вменяется, когда виновный знал о своей болезни и предвидел возможность или неизбежность заражения. Иные тяжкие последствия охватывают самоубийство или попытку самоубийства потерпевшей, беременность и подобные обстоятельства[1].

Наибольшие трудности возникают при конкуренции частей третьей и четвертой: если потерпевшей является несовершеннолетняя, не достигшая четырнадцати лет, содеянное квалифицируется по пункту «б» части четвертой, а признак «несовершеннолетняя» из части третьей не вменяется. При совокупности изнасилования и насильственных действий в отношении

[1] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункты 11–13.

несовершеннолетней пункт «в» части пятой статьи 131 и пункт «в» части пятой статьи 132 не применяются — на это указывает Пленум в редакции 2026 г.[1]

Тот же Пленум уточнил и признак совершения изнасилования в отношении двух или более несовершеннолетних: одновременное или разнесенное во времени совершение таких деяний не образует совокупности и квалифицируется по пункту «б» части пятой статьи 131, если виновный ранее не был осужден ни за одно из них[2]. Тем самым устранена неопределенность в вопросе о совокупности таких деяний.

Итак, состав изнасилования формален, допускает альтернативные способы совершения и требует прямого умысла. Квалифицированные виды выстроены по возрастанию опасности, но их применение осложняют конкуренция норм и оценочные признаки.

Выводы по главе 1

Проведенный анализ позволяет сформулировать три вывода. Первый: институт ответственности за изнасилование прошел длительный путь развития, в ходе которого охраняемое благо сместилось от общественной нравственности к половой свободе и неприкосновенности личности, однако гендерная асимметрия и неопределенность понятия полового сношения сохранились. Второй: конструкция статьи 131 формальна, допускает три альтернативных способа совершения и требует прямого умысла; беспомощность оценивается через объективный и субъективный критерии, а для лиц младше двенадцати лет презюмируется. Третий: практика применения квалифицированных видов уточнена разъяснениями Пленума 2026 г., но сохраняет уязвимые места — оценочность опьянения и конкуренцию частей.

---

[1] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 9.

[2] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 19.

ГЛАВА 2. ОТГРАНИЧЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ ОТ ИНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.1. Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера

Статьи 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации охраняют один и тот же видовой объект, предусматривают одинаковые способы совершения и совпадающие по содержанию квалифицирующие признаки. Различие проводится по характеру сексуальных действий: изнасилование — это половое сношение в естественной форме, тогда как статья 132 охватывает мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера. Перечень этих форм дан в пункте 1 постановления Пленума № 16, а разграничение норм по виду действия вытекает из конструкции самих статей и поддерживается в доктрине[1].

Критерий прост лишь на первый взгляд: он опирается на определение полового сношения, требует оценки последовательности действий и не работает, когда потерпевшим является мужчина, а насилие применяет женщина.

Начнем с последовательности. Пленум различает два случая. Если несколько изнасилований либо несколько насильственных действий сексуального характера совершены в течение непродолжительного времени в отношении одного и того же потерпевшего лица и обстоятельства свидетельствуют о едином умысле, содеянное образует единое продолжаемое преступление и квалифицируется по соответствующим частям статьи 131 либо статьи 132[2]. Если же виновный совершил и изнасилование, и насильственные

---

[1] Гусарова М.В. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации: учебное пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2021. С. 21–24.

[2] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 8.

действия сексуального характера — в любой последовательности и независимо от разрыва во времени, — требуется совокупность статей 131 и 132[1].

Это правило критикуют в литературе. И.А. Казаков приводит семь аргументов в пользу объединения норм: насильственные действия сексуального характера — относительно новый состав, большинство объективных и субъективных признаков обоих составов идентичны, квалифицированные виды полностью совпадают, а общественная опасность определяется насильственным способом, а не характером сексуального действия; совокупность же, по его мнению, нарушает принцип справедливости[2]. А.А. Бимбинов приводит примеры: Куц, совершивший половое сношение и оральный контакт, осужден по совокупности статей 131 и 132, а Соколов, совершивший оральный и анальный контакты без полового сношения, — только по статье 132. По мнению автора, разделение ответственности по двум статьям нарушает принцип справедливости, поскольку наказание зависит от вида действия, а не от опасности содеянного[3].

Я.М. Ишмухаметов и Р.Р. Насыров указывают, что схожие по ключевым элементам состава деяния урегулированы разными статьями, в результате чего дублируются и диспозиции, и квалифицирующие признаки[4]. Возражение, что объединение затруднит учет тяжести отдельных форм, касается скорее техники: дифференциацию можно обеспечить внутри единой статьи через квалифицирующий признак. Д.И. Эртелева, анализируя зарубежный опыт, отмечает, что во многих государствах (США, Франция, Румыния, Германия и другие) действуют нормы об ответственности за насильственные действия сексуального характера в отношении мужчин, которые условно именуются

---

[1] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 9.

[2] Казаков И.А. Вопросы сравнительного анализа изнасилования и насильственных действий сексуального характера // Человек: преступление и наказание. 2015. № 3 (90). С. 107–111.

[3] Бимбинов А.А. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: качество закона и вопросы квалификации // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 6. С. 900–901.

[4] Ишмухаметов Я.М., Насыров Р.Р. Проблемы квалификации насильственных половых преступлений // Право и государство: теория и практика. 2025. № 3. С. 442.

гендерно-индифферентными, хотя их отождествление с «классическим» изнасилованием автор считает нецелесообразным[1].

Статья 131 называет потерпевшей женщину, поэтому насильственные действия сексуального характера в отношении мужчины образуют статью 132, а женщина, применившая насилие к мужчине с той же целью, исполнителем изнасилования быть не может. А.А. Бимбинов отмечает, что действующая редакция вообще не предусматривает ответственности за насильственное половое сношение с мужчиной: применение насилия женщиной при вступлении в половое сношение с мужчиной не охватывается статьей 132, поскольку иные действия сексуального характера — это действия, отличные от полового сношения[2]. Асимметрию предлагают устранить, и это правильный путь: охраняемое благо не имеет пола.

Статья 133 Уголовного кодекса Российской Федерации наказывает понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости. Способы здесь принципиально иные: нет ни физического насилия, ни угрозы его применения, ни беспомощного состояния. Воля подавляется психически — угрозой огласки, утраты имущества или неблагоприятных последствий по службе, учебе, в семье.

Пленум подчеркивает: понуждение окончено с момента выражения требования в любой форме, независимо от согласия или отказа потерпевшего и от реального совершения действий[3]. Изнасилование, напротив, окончено с начала полового сношения. Различие объясняется конструкцией составов: понуждение окончено уже с момента предъявления требования, тогда как

---

[1] Эртелева Д.И. Уголовная ответственность за изнасилование в контексте зарубежного правового опыта: история и современность // Закон и право. 2024. № 1. С. 278–283.

[2] Бимбинов А.А. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: качество закона и вопросы квалификации // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 6. С. 898–899.

[3] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 15.

изнасилование требует начала полового сношения, поскольку именно оно образует суть деяния.

Особый вопрос — обман. Пленум прямо указывает, что действия лица, добившегося согласия потерпевшей путем обмана или злоупотребления доверием (например, заведомо ложного обещания вступить в брак), не образуют ни понуждения, ни иного полового преступления[1]. Это разъяснение устойчиво, но доктрина его не принимает единодушно. Н.А. Конорезов полагает, что обман, как и иные способы, препятствует свободному формированию согласия, а потому половая свобода нуждается в более полной охране, включая защиту от понуждения путем обмана[2]. К.В. Дядюн, исследуя понятие понуждения, отмечает, что законодательная конструкция статьи 133 не позволяет охватить все формы воздействия на волю, а разграничение понуждения как деяния и понуждения как способа совершения изнасилования остается нечетким[3].

Проблема глубже спора об обмане: между статьями 131, 132 и 133 граница проходит не только по способу, но и по объекту воздействия. Используя зависимость, виновный не лишает потерпевшего возможности сопротивляться, а ставит его перед выбором, при котором отказ влечет ухудшение положения. Поэтому санкция статьи 133 заметно мягче санкций статей 131 и 132: даже квалифицированное понуждение наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Сложности начинаются там, где зависимость переплетается с беспомощностью. Если потерпевшая не может понимать происходящее или сопротивляться, применяются статьи 131 или 132; если понимает и способна сопротивляться, но не делает этого из-за угрозы увольнения — статья 133.

---

[1] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 15.

[2] Конорезов Н.А. Обман как способ понуждения к действиям сексуального характера (статья 133 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 12-2. С. 110–114.

[3] Дядюн К.В. Понуждение к действиям сексуального характера: проблемы толкования и применения состава // Lex Russica. 2021. Т. 74, № 9 (178). С. 54–66.

Грань проводится по возможности осознанного волеизъявления, и здесь возникает риск смешения оценочных категорий. К.В. Дядюн, соглашаясь с исследователями, отмечает значимость для квалификации реальности зависимости и ее причинной связи с содеянным как варианта беспомощного состояния потерпевшего[1].

Таким образом, отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального характера проводится по характеру сексуальных действий, а от понуждения — по способу воздействия на потерпевшего. Оба критерия несовершенны: первый опирается на неопределенное понятие полового сношения и воспроизводит гендерную асимметрию, второй оставляет за рамками уголовной ответственности обман и иные формы психического давления. Устранение этих дефектов требует законодательного решения, а не только новых разъяснений Пленума.

2.2. Отграничение изнасилования от половых преступлений, не связанных с насилием, и от преступлений против жизни и здоровья

Ненасильственные половые преступления — половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати лет (статья 134 Уголовного кодекса Российской Федерации), и развратные действия (статья 135) — граничат с изнасилованием по признаку способа. Законодатель развел их по наличию насилия, угрозы или использования беспомощного состояния. Пленум формулирует правило четко: ответственность по статьям 134 и 135 наступает при условии, что деяние совершено без применения насилия или угрозы его применения и без использования беспомощного состояния потерпевшего лица[2]. Г.А. Решетникова подчеркивает, что разграничение нельзя сводить к формальному отсутствию насилия: учету

---

[1] Дядюн К.В. Понуждение к действиям сексуального характера: проблемы толкования и применения состава // Lex Russica. 2021. Т. 74, № 9 (178). С. 57.

[2] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 16.

подлежит и отсутствие беспомощного состояния потерпевшего[1]. Н.В. Тыдыкова добавляет, что составы статей 134 и 135 отличаются от деяний, предусмотренных статьями 131–133, прежде всего отсутствием насилия, угрозы его применения, использования беспомощного состояния и понуждающих действий[2].

Значит, при отсутствии насилия решающее значение приобретает добровольность: при наличии согласия применяется статья 134, при отсутствии согласия и применении насилия для его преодоления — статья 131. Трудность в том, что граница между согласием и беспомощностью в подростковом возрасте размыта. А.М. Смирнов обращает внимание: малолетство не всегда означает беспомощность, а потому квалификация по признаку использования беспомощного состояния должна проводиться индивидуально, с учетом развития конкретного лица и его способности понимать происходящее[3]. Той же позиции придерживается Н.В. Щетинина, подчеркивая, что беспомощность — свойство потерпевшего, которое требуется доказывать, а не презюмировать по одному лишь возрасту[4].

Именно этот вопрос рассматривала Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. По делу 2014 г. приговор был изменен: суд первой инстанции вменил беспомощное состояние потерпевшей, не достигшей четырнадцати лет, исходя преимущественно из возраста. Коллегия указала, что помимо возрастного признака необходимо установить, что потерпевшая не могла понимать характер и значение совершаемых

---

[1] Решетникова Г.А. Некоторые вопросы квалификации преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 2014. Вып. 3. С. 179.

[2] Тыдыкова Н.В. О проблеме дифференциации уголовной ответственности за ненасильственные преступления против половой неприкосновенности лиц, не достигших 16-летнего возраста // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 3 (45). С. 68–69.

[3] Смирнов А.М. Малолетство как признак беспомощного состояния лица при изнасиловании: некоторые вопросы теории и квалификации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 4. С. 161–163.

[4] Щетинина Н.В. Беспомощное состояние как юридически значимое свойство потерпевшего от преступления // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2020. № 4. С. 154–158.

действий, что осознавалось и использовалось виновным; заключение экспертизы такого вывода не подтверждало[1].

Для лиц, не достигших двенадцати лет, действует иное правило. Примечание к статье 131 презюмирует их беспомощность, поэтому деяния, предусмотренные частями третьей — пятой статьи 134, квалифицируются по пункту «б» части четвертой статьи 131 или 132, а развратные действия (части вторая — четвертая статьи 135) — по пункту «б» части четвертой статьи 132. Пленум разъяснил: квалификация по пункту «б» части четвертой статьи 132 возможна лишь при доказанности умысла на совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего двенадцати лет[2]. А.А. Энгельгардт, анализируя примечание, отмечает, что оно существенно повысило репрессивный потенциал норм, однако санкция пункта «б» части четвертой статьи 132 оказалась неадекватной опасности бесконтактных развратных действий, а глава 18 приобрела две системы норм о преступлениях против несовершеннолетних — полную и усеченную[3].

От развратных действий необходимо отличать покушение на изнасилование лица, не достигшего шестнадцати лет. Внешне действия могут совпадать: обнажение, прикосновения, удержание. Разграничение проводится по направленности умысла. Если виновный намеревался совершить половое сношение и его действия были направлены на преодоление сопротивления, налицо покушение на изнасилование. Если же он стремился удовлетворить половое влечение без полового акта либо пробудить у потерпевшей интерес к сексуальным отношениям, содеянное образует развратные действия[4]. И.Г.

---

[1] Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2014 г. № 5-АПУ14-15 // Верховный Суд Российской Федерации. URL: https://vsrf.ru/files/14731/ (дата обращения: 18.10.2026).

[2] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 21.

[3] Энгельгардт А.А. Система половых преступлений (в контексте примечания к статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Lex Russica. 2017. № 12 (133). С. 84–94.

[4] Рагозина И.Г., Бражников В.В. Разграничение развратных действий со смежными преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Вестник Омской юридической академии. 2015. № 2 (27). С. 63.

Рагозина и В.В. Бражников формулируют правило: если развратные действия непосредственно предшествуют изнасилованию и являются приготовлением к нему, они охватываются объективной стороной изнасилования и дополнительной квалификации по статье 135 не требуют; если же они совершались с разрывом во времени и по самостоятельно возникшему умыслу, необходима совокупность[1].

Пленум допускает и дистанционные развратные действия через сеть Интернет и иные информационно-телекоммуникационные сети[2]. Если они совершены в отношении лица, не достигшего двенадцати лет, применяется пункт «б» части четвертой статьи 132, а не статья 135. При этом развратные действия считаются оконченными с момента их начала[3].

Теперь о преступлениях против жизни и здоровья. Изнасилование, соединенное с убийством, квалифицируется по совокупности преступлений: пункт «к» части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и соответствующая часть статьи 131. Под убийством, сопряженным с изнасилованием, Пленум понимает убийство в процессе совершения этого преступления, с целью его сокрытия, а равно по мотивам мести за оказанное сопротивление, и требует квалифицировать содеянное по совокупности пункта «к» части второй статьи 105 и соответствующей части статьи 131[4]. Если смерть потерпевшей наступила по неосторожности, содеянное охватывается пунктом «а» части четвертой статьи 131 и совокупности со статьей 105 не образует. От убийства следует отличать половое сношение с телом умершего: такое деяние

---

[1] Рагозина И.Г., Бражников В.В. Разграничение развратных действий со смежными преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Вестник Омской юридической академии. 2015. № 2 (27). С. 63–64.

[2] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 17.

[3] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 18.

[4] О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 (в редакции от 3 марта 2015 г.), пункт 13.

образует самостоятельный состав надругательства над телами умерших и местами их захоронения. А.В. Калужская предлагает прямо разъяснить в постановлении Пленума, что половое сношение и иные действия сексуального характера с трупом квалифицируются по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации[1].

С причинением тяжкого вреда здоровью вопрос решается через совокупность: легкий или средней тяжести вред охватывается диспозицией статьи 131, а умышленное причинение тяжкого вреда требует дополнительной квалификации по соответствующей части статьи 111. Совокупность сохраняется и тогда, когда тяжкий вред причинен после изнасилования — например, из мести за оказанное сопротивление.

Сходным образом решается вопрос со статьей 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, высказанная в процессе изнасилования как средство подавления сопротивления, охватывается пунктом «б» части второй статьи 131 и дополнительной квалификации не требует. Если же угроза высказана после совершения преступления либо в иной связи — например, с целью воспрепятствовать обращению в правоохранительные органы, — она образует самостоятельный состав и вменяется по совокупности.

Насильственные действия сексуального характера, совершенные после изнасилования, Верховный Суд Российской Федерации еще в определении от 26 октября 1999 г. признал самостоятельным преступлением, не охватываемым изнасилованием[2]. Действующее разъяснение Пленума также требует квалифицировать изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении одной и той же потерпевшей по совокупности статей 131 и 132 независимо от разрыва во времени[3].

---

[1] Калужская А.В. Отграничение убийства, сопряженного с изнасилованием, от надругательства над телом умершего при квалификации преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 5. С. 148–152.

[2] Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 октября 1999 г. // Верховный Суд Российской Федерации. URL: https://vsrf.ru/files/11260/ (дата обращения: 18.10.2026).

[3] О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской

Обобщая сказанное, подчеркнем: границы изнасилования с ненасильственными половыми преступлениями определяются наличием насилия, угрозы или беспомощности, а с преступлениями против жизни и здоровья — направленностью умысла. Наиболее уязвимое место — установление беспомощности несовершеннолетних в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет: именно здесь возникает риск подмены доказывания ссылкой на возраст, на что указывает и практика Верховного Суда Российской Федерации.

Выводы по главе 2

Отграничение изнасилования от смежных составов должно проводиться по трем линиям. По объективной стороне оно отличается от насильственных действий сексуального характера (характер сексуального действия) и от понуждения (способ воздействия — шантаж, угроза имуществом, зависимость). По признаку насилия или беспомощности — от полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцати лет, и от развратных действий. По направленности умысла проводится грань с убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, которые образуют самостоятельные составы и влекут совокупность. Проведенный анализ показал, что действующие критерии в целом позволяют правильно квалифицировать содеянное, однако два из них нуждаются в уточнении: понятие полового сношения, от которого зависит разграничение статей 131 и 132, и критерии беспомощности несовершеннолетних старше двенадцати лет. Законодательное закрепление определения полового сношения и более подробная регламентация оценки беспомощного состояния позволили бы снизить число судебных ошибок.

Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.), пункт 9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сформулировать итоговые положения, относящиеся к характеристике изнасилования и к его отграничению от смежных составов.

Исторический анализ показал, что ответственность за изнасилование прошла путь от церковных и сословных предписаний к светскому уголовному закону, а охраняемое благо сместилось от общественной нравственности к половой свободе и неприкосновенности личности. При этом законодательство унаследовало две особенности: привязку состава к женщине-потерпевшей и отсутствие легального определения полового сношения. Обе сохраняются в действующей редакции статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Состав изнасилования является формальным, характеризуется прямым умыслом и тремя альтернативными способами совершения: насилием, угрозой его применения либо использованием беспомощного состояния. Беспомощность устанавливается через объективный критерий (неспособность понимать происходящее или оказывать сопротивление) и субъективный (осознание этого виновным). Для лиц, не достигших двенадцати лет, беспомощность презюмируется примечанием к статье 131. Квалифицированные виды выстроены по возрастанию опасности, а разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации в редакции от 21 мая 2026 г. устранили часть спорных вопросов — о покушении, о совокупности преступлений и о судимости за половые преступления против несовершеннолетних.

Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального характера проводится по характеру сексуального действия. Критерий работает, но опирается на неопределенное понятие полового сношения и порождает искусственную совокупность статей 131 и 132. От понуждения к действиям сексуального характера изнасилование отличается способом воздействия: шантаж, угроза имуществом и зависимость не тождественны насилию и угрозе его применения. От полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцати

лет, и от развратных действий изнасилование отличается наличием насилия, угрозы или беспомощности; убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью образуют самостоятельные составы и влекут совокупность со статьей 131.

По результатам исследования представляется возможным внести следующие предложения: дополнить статью 131 Уголовного кодекса Российской Федерации примечанием, определяющим половое сношение как введение полового члена во влагалище независимо от глубины проникновения и завершения акта; унифицировать статьи 131 и 132, изложив их как единый состав с альтернативно описанной объективной стороной, поскольку охраняемое благо не зависит от пола потерпевшего; уточнить в постановлении Пленума критерии беспомощного состояния при опьянении и применительно к лицам от двенадцати до четырнадцати лет, где возраст не должен подменять доказывание; обсудить дополнение статьи 133 указанием на обман как способ понуждения, взвешивая риск избыточной криминализации; рекомендовать судам оценивать не только активное сопротивление, но и состояние страха или оцепенения, блокирующее внешнюю реакцию.

Практическая значимость работы состоит в том, что сформулированные критерии применимы при подготовке процессуальных документов и в учебном процессе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 18.10.2026).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 18.10.2026).
3. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89971/ (дата обращения: 18.10.2026).
4. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126735/ (дата обращения: 18.10.2026).
5. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 3-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408036/ (дата обращения: 18.10.2026).
6. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (утратил силу) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ (дата обращения: 18.10.2026).

7. Об усилении уголовной ответственности за изнасилование: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г. (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1962. № 17. Ст. 177.
8. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 мая 1980 г. (утратил силу).
9. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 11 (утратило силу) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147760/ (дата обращения: 18.10.2026).
10. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 (в редакции от 21 мая 2026 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171782/ (дата обращения: 18.10.2026).
11. О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/ (дата обращения: 18.10.2026).

Учебная, научная литература

12. Агаев Г.А. Насилие, угроза применения насилия или использование беспомощного состояния жертвы при изнасиловании и проблемы их толкования // Право и государство: теория и практика. 2025. № 1. С. 573–575.

13. Бимбинов А.А. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: качество закона и вопросы квалификации // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 6. С. 896–904.
14. Волошин И.А., Сувилех А.М. Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2018. Т. 4 (70), № 3. С. 124–129.
15. Гришин А.В., Якубина Ю.П. О квалификации изнасилования и ряда преступлений против половой неприкосновенности // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2025. № 3. С. 59–67.
16. Гусарова М.В. Особенности квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, обусловленные примечанием к статье 131 УК РФ // Lex Russica. 2023. Т. 76, № 5 (198). С. 111–119.
17. Гусарова М.В. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации: учебное пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2021. 72 с.
18. Давитадзе М.Д., Калинина Е.В. История становления и развития законодательства России об ответственности за изнасилования // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 1. С. 77–82.
19. Дядюн К.В. Понуждение к действиям сексуального характера: проблемы толкования и применения состава // Lex Russica. 2021. Т. 74, № 9 (178). С. 54–66.
20. Ишмухаметов Я.М., Насыров Р.Р. Проблемы квалификации насильственных половых преступлений // Право и государство: теория и практика. 2025. № 3. С. 440–442.
21. Казаков И.А. Вопросы сравнительного анализа изнасилования и насильственных действий сексуального характера // Человек: преступление и наказание. 2015. № 3 (90). С. 107–111.

22. Калужская А.В. Отграничение убийства, сопряженного с изнасилованием, от надругательства над телом умершего при квалификации преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 5. С. 148–152.
23. Конорезов Н.А. Обман как способ понуждения к действиям сексуального характера (статья 133 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 12-2. С. 110–114.
24. Поддубная Е.В. Понятие изнасилования и насильственных действий сексуального характера // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 1. С. 474–480.
25. Рагозина И.Г., Бражников В.В. Разграничение развратных действий со смежными преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Вестник Омской юридической академии. 2015. № 2 (27). С. 62–65.
26. Решетникова Г.А. Некоторые вопросы квалификации преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2014. Вып. 3. С. 178–182.
27. Смирнов А.М. Малолетство как признак беспомощного состояния лица при изнасиловании: некоторые вопросы теории и квалификации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 4. С. 161–163.
28. Тыдыкова Н.В. О проблеме дифференциации уголовной ответственности за ненасильственные преступления против половой неприкосновенности лиц, не достигших 16-летнего возраста // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 3 (45). С. 68–74.
29. Уманцев Н.В., Баринова К.А. Изнасилование: проблемы установления отсутствия добровольного согласия потерпевшей // Международный

журнал гуманитарных и естественных наук. 2026. № 6-2 (117). С. 351–355.

30. Щетинина Н.В. Беспомощное состояние как юридически значимое свойство потерпевшего от преступления // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2020. № 4. С. 154–158.
31. Энгельгардт А.А. Система половых преступлений (в контексте примечания к статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Lex Russica. 2017. № 12 (133). С. 84–94.
32. Эртелева Д.И. Уголовная ответственность за изнасилование в контексте зарубежного правового опыта: история и современность // Закон и право. 2024. № 1. С. 278–283.

Эмпирические материалы

33. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2014 г. № 5-АПУ14-15 // Верховный Суд Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/files/14731/ (дата обращения: 18.10.2026).
34. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 октября 1999 г. // Верховный Суд Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/files/11260/ (дата обращения: 18.10.2026).
35. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8946 (дата обращения: 18.10.2026).
36. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=9892 (дата обращения: 18.10.2026).